

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 79/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเชีย จำกัด

โจทก์

บริษัทบรรณกิจ (กรุงเทพฯ) จำกัด กับ

พวก

จำเลย

นายธีระ ปิตยะกุลธร ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากโจทก์และจำเลยที่ 4 สามารถตกลงกันได้โดยจำเลยที่ 4 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,201,690 บาท แล้วโจทก์ไม่ประสงค์ดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 4 แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 143)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 666,559 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปีในต้นเงิน 660,839 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 5 และจำเลยที่ 6 รับผิดชอบชำระในจำนวนเงิน 31,290 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2527 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารปฏิเสธการใช้เงินเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา (อันดับ 127)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

นายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยนายโจทก์ผู้ลงชื่อในคำร้องมีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 143)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การขอถอนฟ้องเดิมจะต้องทำก่อนศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาเสร็จ จะมายื่นคำร้องขอถอนฟ้องในชั้นฎีกาไม่ได้ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว การขอถอนฟ้องเดิมจะต้องทำก่อนศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาเสร็จ จะมายื่นคำร้องขอถอนฟ้องในชั้นฎีกาไม่ได้ให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>